

Chinácota, 24 de enero de 2026

Señores
CONCEJO DE CHINACOTA
ESD

REF: OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA Proceso de Mínima Cuantía N.º MC-001-2026

Asunto: Inconsistencia grave entre el presupuesto del proceso y la cuantía publicada en SECOP.

Yo NANCY MARRUGO DAZA, En ejercicio del derecho constitucional a la participación, al control ciudadano y a la transparencia de la contratación estatal, y aun de manera extemporánea, me permito formular la presente observación, toda vez que el hecho advertido afecta la legalidad, validez y transparencia del proceso contractual, constituyéndose en un vicio sustancial que puede ser advertido en cualquier etapa.

1. HECHOS:

Se evidencia una inconsistencia objetiva y verificable entre:

El presupuesto estimado consignado en los estudios previos y pliegos, donde se señala un valor de \$21.280.000 M/cte, incluido IVA, deducciones y costos asociados, La cuantía publicada en la invitación del SECOP, donde se registra un valor diferente, esto es \$26.676.000 M/cte.

Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación		
Grupo	[B] Materias Primas		
Segmento	[14] Materiales y Productos de Papel		
Familia	[1411] Productos de papel		
Clase	[141115] Papel de imprenta y papel de escribir		
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, PAPALERIA, CAFETERIA, Y DOTACION DE PERSONAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINACOTA 2026		
Cuantía a Contratar	\$ 26,676,000		
Moneda de Pago	Peso Colombiano		
Tipo de Contrato	Suministro		
Tipo de Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos Propios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)		\$26,676,000

3.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION:

El costo del contrato se estima en **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$21.280.00) M/CTE** incluido IVA, deducciones, contribuciones y los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

El presupuesto total asignado, se halla tomando el precio promedio de las cotizaciones expedidas del mercado para la vigencia 2026, por lo cual el valor total de la presente contratación es por la suma de **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$21.280.00) M/CTE** incluido deducciones, contribuciones y los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato, incluyendo IVA si a ello hubiese lugar, valor respaldado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal de la vigencia fiscal 2026 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal.

De igual forma se tuvieron en cuenta las contribuciones que deberán ser previstas por los

Carrera 4, calle 20 Esquina Barrio Santa María, Chinácota
Teléfono 3144671927
concejo@concejo-chinacota-nortedesantander.gov.co

Esta divergencia no es menor ni accidental, pues corresponde a una diferencia significativa que altera la cuantía real del proceso y la base económica sobre la cual los proponentes estructuran sus ofertas.

La situación descrita configura el desconocimiento y Vulneración normativa de principios y normas esenciales de la contratación estatal, entre ellos:

- Principio de planeación (art. 25 Ley 80 de 1993), al no existir coherencia entre estudios previos, presupuesto y publicación.
- Principio de transparencia y selección objetiva (art. 24 Ley 80 de 1993).
- Principio de publicidad (art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015), al publicar información contradictoria en SECOP.

Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que exige consistencia entre el estudio de mercado, presupuesto y cuantía.

Artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por posible configuración de causal de nulidad por violación de normas imperativas.

2. GRAVEDAD DEL ERROR

La inconsistencia entre valores: Induce a error a los proponentes, Afecta la libre concurrencia y la igualdad, Distorsiona la comparación de ofertas, **Impide determinar con certeza la disponibilidad presupuestal real. Y Genera inseguridad jurídica sobre el valor contractual a adjudicar.**

No se trata de un error subsanable ni de una simple aclaración, sino de una contradicción estructural del proceso.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

De persistir esta inconsistencia, el proceso podría verse afectado por:

- Nulidad del proceso o del acto de adjudicación, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
- Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios intervinientes (Ley 1952 de 2019).
- Responsabilidad fiscal, si se comprometen recursos sin soporte presupuestal cierto.
- Eventual responsabilidad contractual y patrimonial frente a los contratistas afectados.

SOLICITUD

Con fundamento en lo anterior, se solicita a la entidad:

Aclarar de manera inmediata y formal cuál es el valor real y definitivo del proceso.

Verificar la coherencia entre estudios previos, CDP y publicación en SECOP.

Correr o suspender el cronograma del proceso, con el fin de Pronunciarse de fondo sobre la inconsistencia advertida

Ajustar coherentemente estudios previos, presupuesto, CDP e invitación publicada en SECOP, garantizando condiciones claras y equitativas para todos los proponentes.

O, en su defecto: Declarar desierto el proceso MC-001-2026, por la existencia de un vicio estructural que impide la selección objetiva y expone el proceso a nulidad,

recomendando adelantar uno nuevo con información presupuestal clara, coherente y ajustada a la normatividad vigente.

La presente solicitud se formula aun de manera extemporánea, por tratarse de una irregularidad sustancial que compromete la legalidad del proceso y obliga a la entidad a pronunciarse de fondo.

Abstenerse de continuar con el trámite hasta tanto se corrija integralmente la inconsistencia advertida.

La presente observación se formula aun de manera extemporánea, por tratarse de un vicio sustancial que compromete la legalidad del proceso y puede ser advertido en cualquier etapa.

La advertencia formulada, **aun extemporánea**, compromete principios esenciales de la contratación estatal y, por su gravedad, obliga a la entidad a pronunciarse de fondo, conforme al artículo 23 de la Constitución Política, los principios del CPACA y los artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993

Atentamente,


NANCY MARRUGO DAZA
C.C 49793099